



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**СИЛАБУС
навчальної дисципліни**

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ОСНОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова
Освітній ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна/ заочна
Форма контролю: залік

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: 3 **Семестр:** 5

Кількість кредитів (годин): 3 (90 год.: денна форма: 18 - лекції; 18 - семінарські; 54 - самостійна робота, заочна форма: 4 – лекції; 4 – семінари; 82 – самостійна робота)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Метіль Анастасія Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, завідувачка кафедри права і соціальної роботи

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи

Робочий e-mail: Metilnasty1@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 16.10-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Дисципліна «Права людини та основи антикорупційної діяльності» є обов'язковим компонентом підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта освітньо-професійної програми «Середня освіта: біологія та здоров'я людини» та спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних компетентностей у відповідності до освітньої програми.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Права людини та основи антикорупційної діяльності» є права та свободи людей, їх історична еволюція, політико-правове обґрунтування та юридична природа; структура та механізми функціонування громадянського суспільства, зокрема діяльність у його рамках громадських рухів легально-конструктивного спрямування, а також характер взаємозв'язків, каналів і способів впливу громадянського суспільства на державу, а також базові знання з антикорупційної політики і стратегії України.

Метою дисципліни є формування у студентів розгорнутого уявлення про права людини, громадянське суспільство та основи антикорупційної діяльності.

Результати навчання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми: «Середня освіта: біологія та здоров'я людини», спеціальності 014 Середня освіта.

ПРН 1. Знати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, виявляти громадянську позицію щодо територіальної цілісності та демократичного устрою України, дотримання прав людини та опанування загальнолюдських цінностей.

ПРН 3. Володіти науково-педагогічним стилем мислення і корпоративною культурою, критично використовувати світоглядні теорії із дотриманням принципів доброчесності та визнанням авторських прав при розв'язанні соціально-педагогічних і фахових завдань.

ПРН 4. Знати етичні норми педагогічної діяльності, принципи толерантності, діалогу й співробітництва, цінувати й поважати різноманіття та мультикультурність світу.

ПРН 31. Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів не доброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності.

4. Зміст дисципліни

Тема 1. Права і свободи людини та громадянина

Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності. Гуманізм як цілісна системи поглядів на людину.

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини.

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Правозахисні організації.

Тема 2. Громадянське суспільство

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава.

Тема 3. Демократична держава. Людина і держава

Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов'язання держави.

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію

Тема 4. Загальна характеристика прав окремих категорій населення

Поняття прав дитини. Нормативне регулювання прав дитини. Моральна та юридична сутність прав дитини. Поняття охорони дитинства. Соціально-правовий захист дітей в Україні. Особисті немайнові права дитини. Майнові права дитини. Дитина і правопорядок: особливості правовідносин. Право дитини на працю.

Поняття прав жінки. Нормативне регулювання прав жінки. Моральна та юридична сутність прав жінки. Гендерна рівність. Недискримінаційна політика в різних сферах життєдіяльності. Соціально-правовий захист жінок в Україні та світі. Особливості праці жінок. Соціальне забезпечення жінок різних етапах її життя.

Поняття прав осіб з інвалідністю. Нормативне регулювання прав осіб з інвалідністю. Моральна та юридична сутність прав осіб з інвалідністю. Основи соціального забезпечення осіб з інвалідністю. Трудові права і гарантії осіб з інвалідністю.

Тема 5. Конституційні правовідносини

Загальна характеристика конституційного права. Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України. Основні етапи розвитку української державності.

Політико-правове закріплення суверенітету України. Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.

Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають. Загальна характеристика прав, свобод і обов'язків громадян України. Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.

Тема 6. Україна, Європа, світ

Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Глобальні проблеми людства. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції.

Поняття міжнародних відносин. Міжнародні відносини України з сусідами. Особливості міжнародного права. Захоплення Криму. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації. НАТО. Військовий конфлікт в Україні.

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейська політика сусідства. Східне партнерство. Виклики на шляху європейської інтеграції України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

Тема 7. Корупція: поняття, види та причини виникнення

Сутність та поняття корупції. Історичні витоки корупції. Поняття, види та форми корупції. Поняття категорії «корупція». Об'єктивні причини поширеності корупції в Україні. Суб'єктивні причини поширеності корупції в Україні. Основні методи та заходи запобігання корупції.

Тема 8. Антикорупційна політика та стратегія в Україні

Відсутність реальних кроків у сфері запобігання і протидії корупції. Перша антикорупційна стратегія та її значення. Розробка певних кроків на шляху запобігання і протидії корупції. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної політики. Запобігання корупції. Покарання за корупцію. Формування негативного ставлення до корупції. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії.

Напрями реалізації антикорупційної стратегії. Аналіз законодавства з метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню корупційних правопорушень. Підготовка пропозицій з вдосконалення законодавства про запобігання та протидію корупції. Здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. Збирання та аналіз інформації про реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх ефективності.

Тема 9. Система правових механізмів захисту прав людини

Сутність і рівні механізму захисту прав людини. Поняття механізму захисту прав людини. Структура механізму захисту прав людини. Дія механізму захисту прав людини. Рівні механізму захисту прав людини. Міжнародний механізм захисту прав людини. Національний механізм захисту прав людини. Регіональний механізм захисту прав людини. Місцевий механізм захисту прав людини.

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять

Згідно з Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ відвідування семінарських занять є обов'язковим. Студент, який був відсутній на семінарському занятті з поважних причин, підтверджених документально, має право відпрацювати матеріал у двотижневий термін після повернення до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав це право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Для отримання позитивного результату за поточний контроль, студент має отримати оцінки не менш як на 70% семінарських занять,

передбачених навчальним планом. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, повинні виконати індивідуальні завдання. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою, у разі відсутності студента з поважної причини, йому призначається інша дата складання проміжного контролю.

Академічна доброчесність

Дотримання Кодексу академічної доброчесності ІДГУ є обов'язковою умовою при підготовці до семінарських занять, виконанні індивідуальних завдань та проходження проміжного й підсумкового контролю. Роботи студентів, які передбачають підготовку текстового матеріалу, перевіряються на наявність плагіату через ресурси Google Classroom.

Використання технологій штучного інтелекту

Підготовка студентів до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань та проходження проміжного й підсумкового контролю не передбачає використання генеративних моделей штучного інтелекту. Використання ШІ для генерації тексту з метою представлення його як власного вважатимуться академічним обманом, що передбачає притягнення студентів до академічної відповідальності відповідно до Положення «Про систему забезпечення академічної доброчесності в ІДГУ».

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал	Оцінка за традиційною шкалою
90-100	зараховано
70-89	
51-69	
1-50	не зараховано

Схема розподілу балів

Максимальна кількість балів	70 балів (поточний контроль) – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7	30 балів (проміжний контроль) – за результатами виконання модульної контрольної роботи
Мінімальний пороговий рівень	35 балів (поточний контроль)	16 балів (проміжний контроль)

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». URL: http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja_pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnenni-zminamy.pdf

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження

	власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання індивідуальних завдань

Вид	Максимальна кількість балів
Тези доповідей	5
Термінологічний словник	5
Реферат	5
Презентація	5

Критеріями оцінювання виконання завдань з дисциплін *Права людини та основи антикорупційної діяльності* є вміння студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з якими була задана ситуація.

Оцінювання *тез доповідей* здійснюється із урахуванням актуальності теми дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.

Оцінювання *реферату* здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.

Оцінювання *термінологічного словника* здійснюється із врахуванням загального охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також якість засвоєння цих термінів.

Оцінювання *презентації* є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.

Також як один з видів виконання індивідуального завдання є – проходження онлайн курсів на платформах EdEra, Coursera, Prometheus та ін.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Максимальна кількість балів за правильну відповідь на 1 тестове завдання – 2б., за правильну відповідь на 1 теоретичне питання - 8б. Загальна кількість – 30 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.

7. Основна література та інформаційні джерела

1. Основні джерела:

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.Офіційний вісник України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>

Закон України «Про громадські об'єднання». *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text>

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13. Право України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Загальна декларація прав людини. *Міжнародні договори України*. К., 1992.; URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Про запобігання корупції. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки. Закон України; Стратегія від 20.06.2022 № 2322-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text>

Про охорону дитинства. Закон України від 26.04.2001 № 2402-III <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні . Закон України від 21.03.1991 № 875-XII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text>

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text>

Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь. За ред. О.М. Майборода. К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Укр. 2013. 376 с.

Колодій А. Громадянське суспільство: доктрина та вітчизняна практика. *Право України*. 2013. № 9. С. 270-288

Колодій А. Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, співвідношення із державою. *Право України*. 2014. № 4. С. 9-16.

Ковальчук В. Громадянське суспільство та його правосвідомість як основа формування легітимної влади. *Право України*. 2014. № 4. С. 91-98.

Медведчук В. Громадянське суспільство як фундаментальна основа демократичного розвитку України. *Право України*. 2014. № 4. С. 26-35.

Стеценко С. Громадянське суспільство та соціальна держава: проблеми взаємодії. *Право України*. 2014. № 4. С. 71-80.

Ярмиш О. Громадянське суспільство і злочинність. *Право України*. 2014. № 4. С. 134-140.

Битяк Ю. П. Права і свободи людини в умовах глобалізації. *Філософія права і загальна теорія права*. 2013. № 2. С. 80–93.

Пушкар П. В. Посилення спроможності судової влади у виконанні рішень Європейського суду з прав людини: досвід держав–членів Ради Європи / П.В. Пушкар // Вісник Верховного Суду України. 2017. № 6 (202). С. 41- 45.

Огієнко Л. А. ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ //Друкується за рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені АС Макаренка (протокол № 2 від 25.09. 2018р.). 2018. С. 96.

Соціальне забезпечення дітей з вадами розвитку// А.С.Метіль// Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право», Index Copernicus., № 9/2, 2018, с.4-7.

Правове регулювання COVID-19 в Україні / А.С. Метіль, М.Ю. Решетникова / Науково-виробничий журнал «Право та регіони»/ Серія «Право», випуск №2, 2020, с. 130-133

Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти. № 2/2020 http://lsej.org.ua/2_2020/11.pdf

«Anti-Corruption Tools of Financial Risk Management in Public Administration». Volodymyr Kopanchuk, Oleh Kravchuk, Vadym Torichnyi, Anastasiia Metil, Oleksii Kurtsev, Olena Kopanchuk International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, ISSN: 2617-6548 4(4) 2021, pages: 269-277

Гене́за та еволю́ція становлення правової держави: антропологічний підхід./ Метіль А.С., Переверза І.М./ Економіка. Фінанси. Право. № 9/1'2021. С. 12-15

Кравець Н.В., Часова Т.О. Медіація як виклик сучасної правової системи. Юридичний електронний науковий журнал №1/2023 с. 153-155

Mediation as a conflict resolution tool in criminal proceedings in the context of martial law Khovpun, O., Kichuk, Y., Petrenko, A., Dombrovska, O., Metil, A. Social and Legal Studios., 2024, 7(1), с. 264–272
https://www.researchgate.net/publication/380237578_Mediation_as_a_conflict_resolution_tool_in_criminal_proceedings_in_the_context_of_martial_law

1.2. Інтернет-ресурси:

Офіційні сайти державних органів:

www.rada.gov.ua/laws - офіційний сайт Верховної Ради України

<http://nsj.gov.ua/ua/about/regulations/> - сайт Національної школи України

<https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch> - сайт Кабінету Міністрів України

<https://www.president.gov.ua/documents/all> - сайт офіційного представництва президента України

<https://nazk.gov.ua/uk/> - сайт Національного агентства з питань запобігання корупції

<https://www.transparency.org/en/> - The website of Transparency International.

<https://cpi.ti-ukraine.org> - Index of perception of corruption in the world.

<https://ti-ukraine.org> - The website of Transparency International Ukraine.

Електронні бібліотеки:

<http://www.nbuv.gov.ua> – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи
(протокол № 1 від «30» серпня 2024 р.)